

0003079-76.2018.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP, BO, BO - 394/2018 - 1º Distrito Policial de Leme, 2707/2018 - 1º Distrito

Policial de Leme, 2478/2018 - Delegacia de Polícia de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO PRADO MARCACCI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Castro Campos

Vistos.

FABRICIO PRADO MARCACCI foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003079-76.2018.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003079-76.2018.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP, BO, BO - 394/2018 - 1º Distrito Policial de Leme, 2707/2018 - 1º Distrito

Policial de Leme, 2478/2018 - Delegacia de Polícia de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO PRADO MARCACCI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Castro Campos

Vistos.

FABRICIO PRADO MARCACCI foi denunciado porque, no dia 22 de abril de 2018, por

volta de 22h25min, na Rua Elias Jorge Mansur, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 47 (quarenta e sete) porções de Benzoilmetilecgonina ("cocaína"), pesando 5,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 04/05 e Laudo Toxicológico de fls. 11/13).

O réu foi notificado (fls. 55/56) e apresentou defesa prévia (fls. 69/70).

A denúncia foi recebida (fls. 71 e 109) e decretada a revelia do réu em audiência. Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão e fotografia (fls. 05/06), laudo de constatação provisória (fls. 07), laudo químico-toxicológico (fls. 12/14) e laudo pericial no local dos fatos (fls. 29/31).

A autoria é certa.

A testemunha Edmilson Pereira de Godoy, GCM, discorreu que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado em conhecido ponto de venda de drogas. Com o acusado foram encontrado 04 eppendorfs de cocaína, e como estavam com o canil presente no local, conseguiram encontrar escondido em uma matagal mais 43 eppendorfs de cocaína idênticos ao apreendido com o acusado. Acrescenta, por fim, que o acusado era conhecido dos meios policiais. O acusado alegou que estava no local para comprar entorpecente.

No mesmo sentido o testemunho do GCM Eric Rodrigo de Oliveira, acrescentando que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado em conhecido ponto de venda de drogas. Com o acusado foram encontrado 04 eppendorfs de cocaína, e como estavam com o canil presente no local, conseguiram encontrar escondido em uma matagal mais 43 eppendorfs de cocaína idênticos ao apreendido com o acusado.

O réu foi declarado revel.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que visualizaram o réu abaixado em um terreno baldio, que se levantou e caminhou até a calçada e, ao avistar a viatura, dispensou algo; apuraram tratar-se de 03 porções de cocaína. Ainda, em buscas efetuadas no terreno baldio, no local em que o acusado foi visualizado, com auxílio de cão farejador, localizaram outras 44 porções de cocaína embaladas de forma idêntica às dispensadas pelo acusado. Não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminoso, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga.

Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminoso, pelos vínculos

necessários ao exercício do tráfico. Sem embargo, é de se ressaltar que o acusado fora detido com considerável quantidade de entorpecente, sendo conhecido dos meios como traficante, afastando por si só a causa de diminuição de pena. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, na primeira fase, não verifico circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim mantenho a pena base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mínimo legal.

Observada a gravidade em concreto da conduta (tráfico de considerável quantidade de cocaína - que possui maior potencial destrutivo), consoante valorado na terceira fase de dosimetria (que, contudo, poderia perfazer circunstância judicial desfavorável nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006), fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu FABRÍCIO PRADO MARCACCI como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 520 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 14 de fevereiro de 2022.

GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA